



المستشار

تأسست عام 2006

اينما وجدت الثقة

المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل



بحث

الرقابة علي دستوريه القوانين في

(مصر - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية)



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما 1) الدور الأول

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كلية حقوق(اخر السور)

د.جمال عبد الناصر د.حسن ابو الفتوح



مقدمة

المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كنموذج للرقابة السياسية

الفرع الأول: نشأة الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا

الفرع الثاني: المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لآخر التعديلات الدستورية :

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

الفرع الأول: نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر

الفرع الثاني: تطوير تقرير الرقابة السابقة في النظام القانوني المصري

المطلب الثالث: نشأة وتطور الرقابة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية

الفرع الأول : نشأة الرقابة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية

الفرع الثاني : صور الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

أولا: أسلوب الدفع الفرعي

ثانيا : أسلوب الأمر القضائي، والحكم التقريري

الخاتمة:

مقدمة

من المسلم به أن قواعد القانون الدستوري تحتل المرتبة العليا من حيث القوة، بالنسبة لما يمكن أن يصدر من جميع سلطات الدولة سواء من السلطة التشريعية في صورة قوانين أو قرارات إدارية خصها بها الدستور، أو ما يصدر من السلطة التنفيذية في صورة قرارات إدارية فردية أو تنظيمية أو مراسيم تشريعية، وايضا ما يصدر من السلطة القضائية من أحكام قضائية، أو قرارات تصدرها بوصفها هيئة إدارية لا هيئة قضائية.

ولذلك ينبغي على جميع هذه السلطات الالتزام بأحكام وروح الدستور وعدم مخالفتها، وإلا كانت أعمالها مشوبة بالبطلان لمخالفتها أحكام الدستور نصا وروحا، ولذلك قيل بأن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن الرقابة على دستورية القوانين هي دائما ابرز الحلول الجديدة لضمان سيادة الدستور خاصة في البلاد التي يثور فيها البحث عن الوسائل القانونية الكفيلة لضمان خضوع سلطات الدولة المختلفة ومن بينها السلطة التشريعية لقواعد الدستور وحدوده.

وفي عالمنا المعاصر لم تعد أحكام الدستور محترمة بالأسلوب والطريقة التي يريجوها لها المشرع الدستوري والمواطن العادي، ويرجع ذلك لأسباب عديدة، من بينها وفرة التشريعات العادية التي تصدرها السلطة التشريعية، وعلاجا لذلك تأتيا الرقابة على دستورية القوانين كأحد أهمها لوسائل القانونية لضمان التزام سلطات الدولة بالقانون الدستوري وهي تعتبر نتيجة لمبدأ سمو الدستور، هذا المبدأ إذا لم يكن هناك جزءا على الخروج على أحكامه لاستطاعت السلطات العامة الخروج عليه وانتهاك نصوصه .

ويقصد بالرقابة على دستورية القوانين: هي التحقق من مطابقة القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور ونصوصه، وعدم تعارض قانون عادي مع قانون أعلى منه وإلا عد هذا القانون باطلا، وهذا البطلان أمر طبيعي ونتيجة منطقية مترتبة على مبدأ سمو وعلو الدستور.

وتختلف أنظمة الدول بشأن هذه الرقابة، فمنها ما يقرره بنص صريح في الدستور ومنها ما يقرره عن طريق أحكام القضاء، ومن الدول ما يسند الرقابة لهيئة سياسية، ومنها پسند للمحاكم القضائية ومنها ما يخصص محكمة مختصة لهذا الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة الرقابة على دستورية القوانين لا تنشأ إلا في ظل الدساتير المكتوبة الجامدة والتي يحتاج الدستور فيها إلى إجراءات خاصة لتعديله، وتتميز بالصعوبة وتفوق الإجراءات التي تتبع في إصدار التشريعات العادية.

المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كنموذج للرقابة السياسية

نظرا لأن فرنسا تعد النموذج المثالي للرقابة السياسية على دستورية القوانين وما زالت إلى الآن تأخذ بها، فسنقوم بدراستها من حيث الحديث عن نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين فيها، ثم تناول دراسة المجلس الدستوري الفرنسي باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في فرنسا في الوقت الحاضر، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: نشأة الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا

وقد عرفت فرنسا منذ قيام الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ وحتى نهاية الجمهورية الرابعة اثني عشر دستورا تماثلت جميعها في عدم النص على الرقابة الدستورية بصورة كاملة وإن وجدت كانت بصورة رمزية صرفة .

ففي عهد نظامي القناصل والإمبراطورية الأولى كانت توجد رقابة سياسية متمثلة في المجلس الحامي للدستور، ونظرا لعدم استقلاله فقد فشل فشلا ذريعا، حيث لم يقض ولو لمرة واحدة بعدم الدستورية .

ولم يتغير دور مجلس الشيوخ في ظل الإمبراطورية الثانية كسابقه؛ وذلك لأن المادة رقم ٢٥ من الدستور الصادر في ١٤ يناير عام ١٨٥٢ أسندت مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى مجلس الشيوخ، سواء تم ذلك بناءً على طلب الحكومة أو التماس من الأفراد وكان للمجلس الحق في التعديل والتفسير، ولكن تبعية المجلس للإمبراطور جعله يسير خلف أهوائه وهذا ما أدى إلى فشله فشلا ذريعا .

ولم ينص دستور الجمهورية الثالثة الصادر عام ١٨٧٥ على الرقابة على الدستورية وإنما سكت عن تنظيمها، والملاحظ على هذا الدستور أنه جاء موجزا، إذا لم تتعد نصوصه ٣٤ مادة .

وفي هذه الفترة ظهرت مساوئ استبعاد هيئة الرقابة وأدى ذلك إلى العزم على النص على هيئة تمارس الرقابة على دستورية القوانين بعد تجنب المساوئ التي لحقت بها في العهد السابق.

وبموجب دستور الجمهورية الرابعة عام ١٩٤٦ نص على إنشاء هيئة رقابية سميت اللجنة الدستورية ، في المادة رقم ٩١ منه، والتي نصت على أن تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتشكل من رئيس الجمهورية رئيسًا ومن رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الجمهورية مجلس الشيوخ حاليا وسبعة أعضاء يختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائه.

وكانت مهمة هذه اللجنة مجرد التوفيق بين الغرفتين - المجلس الوطني والمجلس الجمهوري."

ومن الملاحظ أن هذه اللجنة لم تكن قضاء دستوريا حقيقيا كما أن تشكيلها يغلب عليه التشكيل السياسي فما هي إلا فرع للبرلمان تتشكل وفق تشكيلة وتتأثر آراء أعضائها بميول الأحزاب التي ينتمون إليها.

ويستخلص مما سبق أنه وحتى قيام الجمهورية الرابعة عام ١٩٤٦ لم يكن يوجد في فرنسا رقابة دستورية بالمعنى الدقيق الذي يعطي تفسيرات للدستور تلزم جميع السلطات العامة لاسيما البرلمان، مما ظلت معه فكرة السيادة البرلمانية قائمة لم تنته بعد. إلى أن جاء دستور الجمهورية الخامسة ونص على إنشاء المجلس الدستوري.

الفرع الثاني: المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لآخر التعديلات الدستورية :

نص دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام ١٩٥٨ على إنشاء المجلس الدستوري وخصص له الفصل السادس من الدستور موضعا تشكيله واختصاصاته، وقد أجري على الدستور الفرنسي تعديلا جوهريا في العديد من الموضوعات عام ٢٠٠٨ بمقتضى التعديل الدستوري رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠٠٨ وكان عنوانه تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة وسنقتصر فيها على ما يتعلق بالمجلس الدستوري موضوع الدراسة.

ونوضح ذلك على الوجه التالي:

• تشكيل المجلس الدستوري

يشكل المجلس الدستوري وفقا لأحكام المادة ٥٦ من الدستور الفرنسي من نوعين من الأعضاء.

أ- أعضاء مدى الحياة

وهم رؤساء الجمهورية السابقين ويعتبرون أعضاء بقوة القانون في المجلس الدستوري وبشكل دائم مدى حياة كل منهم.

ب- أعضاء معينون

وعدد همتسة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة الباقين على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس ، ومدة العضوية تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات.

ولا يجوز لأعضاء المجلس مزاولة أي وظيفة عامة أو خاصة ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات .

اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لآخر التعديلات الدستورية يمارس المجلس العديد من الاختصاصات يهمنها ما يتعلق بموضوع الدراسة الحالية وهو الرقابة على دستورية القوانين.

ج- الرقابة على دستورية القوانين الأساسية

يمارس المجلس الدستوري اختصاصا وجوبيا فيما يتعلق بالقوانين الأساسية، ونعني بذلك عدم إصدار أي قانون أساسي إلا بعد العرض على المجلس الدستوري قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية.

ويتم إحالة هذه القوانين إلى المجلس الدستوري بواسطة رئيس الوزراء.

ويترتب على عدم عرض أحد القوانين الأساسية على المجلس الدستوري عدم جواز إصدار هذا القانون وبالتالي عدم إمكان تنفيذه .

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

الفرع الأول: نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر

ظل القضاء المصري ممتنعا عن ممارسة رقابته على دستورية القوانين حيث خلا دستور ١٩٢٣ من نص يسمح بذلك حتى تم إنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ، وأخذت محكمة القضاء الإداري بالاتجاه الذي تبنته المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية، وقضت لأول مرة في مصر في حكم شهير لها صدر بتاريخ ١٠ فبراير ١٩٤٨ بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٤ ، وقررت أن هذه الرقابة إعمال صحيح لمبدأ الفصل بين السلطات ونظرا لعدم تنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانين فقد كانت رقابة إمتناع - أي أن المحكمة تمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور دون أن يؤثر ذلك على وجود هذا النص في النظام القانوني ..

وقد بينت المادة السابعة الأداة التي يتم تعيين أعضاء المحكمة فنصت على أنه يعين رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقييد بسن التقاعد ويكون تعيين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ثم صدر دستور ١٩٧١ متضمنا في الفصل الخامس النص على المحكمة الدستورية العليا ، وحيث صدر القانون ٤٨ لسنة ٧٩ بشأن المحكمة الدستورية العليا .

• الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية العليا.

يُعد الدستور المصري الأسبق الصادر عام ١٩٧١ أول دستور ينظم الرقابة على دستورية القوانين؛ إذ جاء في الفصل الخامس من الدستور حاملا عنوان: المحكمة الدستورية العليا في المواد من ١٧٤ إلى ١٧٨، حيث نصت المادة رقم ١٧٤ على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة ونصت المادة رقم ١٧٥ على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة واستمر هذا الوضع في مصر حيث كانت المحاكم تمارس رقابة الامتناع حتى صدور القانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ الذي نشأت بمقتضاء المحكمة العليا كمحكمة تختص وحدها برقابة دستورية القوانين .

• الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة العليا :

تعد المحكمة العليا بداية التحول من اللامركزية الرقابة إلى مركزية الرقابة التي تقوم على جعل الاختصاص بفحص الرقابة على دستورية القوانين مقصورا على محكمة واحدة ولا تستطيع المحكمة العليا القيام بمهامها إلا بناء على الدفع بعدم دستورية أمام المحاكم، أي من خلال أسلوب الدفع الفرعي، وليس عن طريق الدعوى الأصلية.

وقد نص القرار بقانون رقم ٨١ لعام ١٩٦٩ في مادته الثالثة على أن تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين.

وحددت المادة السادسة من القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة، فنصت على أنه يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه على ثلاث وأربعين سنة ميلادية وأن يكون اختياره من بين الفئات الآتية: المستشارون الحاليون أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ثم جاء دستور مصر السابق الصادر عام ٢٠١٢ على ذات منوال سابقه في هذا الاتجاه مؤسساً لعمل المحكمة الدستورية العليا في المواد من رقم ١٧٥ إلى ١٧٨ من الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية، حيث أورد أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى والإجراءات التي تتبع أمامها.

إلا أنه اختلف عن سابقه ومن بعده فيما يتعلق بتشكيل المحكمة حيث تم تحديد عدد أعضاء المحكمة حصراً، فنصت المادة ١٧٦ منه على أن تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء" وأحالت إلى القانون فيما يتعلق بالشروط الخاصة باختيار الأعضاء.

وهو الأمر الذي عدل عنه دستور ٢٠١٤ وعاد إلى نصوص دستور ١٩٧١ تماماً مع ذكر اختصاصات المحكمة الواردة في قانونها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في صلب الدستور.

الفرع الثاني: تطوير تقرير الرقابة السابقة في النظام القانوني المصري

لم يتبن المشرع المصري فكرة الرقابة السابقة على الدستورية إلا في عام ٢٠٠٥، وذلك عندما تم تعديل المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١، والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث نص التعديل على وجوب عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إصداره للتأكد من مدى مطابقته للدستور.

وكذلك جاء الدستور المصري لعام ٢٠١٢ متبنياً تقرير الرقابة الدستورية السابقة على دستورية القوانين، بل وموسعاً لنطاقها، لتتطال مشروعات ثلاث قوانين أخرى إذ أوجبت المادة ١٧٧ منه عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقتها للدستور قبل إصدارها. ثم جاء دستور ٢٠١٤ متبنياً العدول عن فكرة الرقابة السابقة، والاكتفاء بالرقابة

اللاحقة فقط، كما كان معمولاً به قبل عام ٢٠٠٥.

المطلب الثالث: نشأة وتطور الرقابة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية

الفرع الأول: نشأة الرقابة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية

تعد النشأة القضائية للرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة إحدى الخصائص الهامة التي تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة، وإدراج هذه المسألة ضمن الخصائص التي تميزها إنما نقصد منه التعريف بدور القضاء نفسه في الدفاع عن اختصاصه، بيد أن ذلك لا يلغي أنها أصبحت خاصية لصيقة بهذا النموذج مادامت الحقوق القانونية التي تنتقل إليها لا تحتاج إلى التأكيد عليها من قبل المشرع الدستور "

ويعتبر أول ظهور للرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت قبل استقلالها وانفصالها عن إنجلترا، بحيث كان لكل من مستعمرات إنجلترا سلطة تشريع داخل حدودها غير أن هذه السلطة لم تكن مطلقة إنما مقيدة بمقتضى الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري. وكانت هذه الأوامر الملكية وتلك القوانين الإمبراطورية تعلو على جميع ما تسنه برلمانات الولايات .

وتعتبر الوثيقة الأساسية في حياة مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين تكمن في قضية ماربيري ضد ماديسون (١٨٠٣). ففي هذه القضية أكد قاضي القضاة مارشال على أن الدستور هو التعبير عن الإرادة الشعبية، ومن ثم تعلوا قواعده على كل أعمال السلطات الحكومية بما فيها الكونجرس، ومن ثم فإن القوانين التي تخالف الدستور لاغية وباطلة.

إن ظروف قضية ماربيري ضد ماديسون ارتبطت بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت مع نهاية القرن الثامن عشر والتي حملت الرئيس "توماس جيفرسون إلى السلطة خلفا للرئيس أدامس، غير أنه قبل تسليم السلطة قام هذا الأخير بإجراء وقائي بتعيين عدد من أنصاره في المناصب القضائية التي تقسم بالثبات والاستقرار ليكون في مقدورهم الاستمرار في الحفاظ على الفكرة الاتحادية.

استطاعت المحكمة العليا العمل بتوسيع رقابتها على دستورية القوانين بحيث تجاوزت نطاق الدستورية إلى حد الحكم على مدى ملائمة القوانين، وساعدها في ذلك تطور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد لعبت المحكمة العليا الأمريكية دورا بارزا في فضيحة وترجيت عندما أصدرت المحكمة في دعوى الولايات المتحدة ضد الرئيس ريتشارد نيكسون أمرا يطلب تسليم الشرائط المتعلقة بالمحادثات التي دارت بين الرئيس (نيكسون) وسبعة من مساعديه وعلى رأسهم النائب العام، ومن الذين كان قد تم توجيه تهم لهم لعلاقتهم بالسطو على (وترجيت)

وقد اعترض (نيكسون) على تسليم الشرائط باعتبار إن محادثات الرئيس تتمتع بالحصانة المطلقة، وقررت المحكمة العليا بالإجماع، بأنه ليس للمحادثات الرئاسية حصانة إذا تعلق الأمر ببينة تثبت ارتكاب جريمة.

الفرع الثاني : صور الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

أولاً: أسلوب الدفع الفرعي

يوصف هذا الأسلوب "بالفرعي" لأن تقييم دستورية القانون لا تتمثل القضية التي ينبغي أن تخلص فيها المحكمة إلى حكم، فنظر هذه الأخيرة ينصب على قضية ذات طبيعة مدنية أو جنائية أو غيرها، ولا تظهر مسألة الدستورية إلا بشكل عرضي، ومثال ذلك أن يدعي أحد الأطراف أثناء دعوى مدنية أو جنائية بأن القانون الذي يراد تطبيقه عليه مخالف للدستور" بالشكل الذي يضع القاضي أمام قضية أصلية تتلخص في النزاع الواجب الفصل فيه بحكم، وقضية فرعية تتعلق بدستورية القوانين .

إن من خصائص هذا الأسلوب أنه يتيح لجميع المواطنين الدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه على النزاع. ويشترط لممارسة هذا الدفع أن يكون قد أبدى في خصومة حقيقية وليس بصدد مسألة نظرية أو افتراضية، وأن تكون لصاحب الدفع مصلحة شخصية من وراء دفعة .

لا يعدوا أن يكون أسلوب الدفع أو الإمتناع أسلوباً دفاعياً، ويعد هذا الأسلوب الأكثر نجاحاً في فرض الرقابة على دستورية القوانين في الدول التي تخلو دساتيرها من النص صراحة على حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، إذا ما دفع أمامه - أثناء نظر دعوى مرفوعة - بعدم دستورية قانون ما واجب التطبيق.

وإذا كان أسلوب الدفع بعدم الدستورية يجسد إيجابيات عديدة تنسحب على النظام القانوني وعلى الفرد، فإنها لا تكفي لتوفير الحماية التامة للمواطنين ضد الأعمال التي يخرق بها المشرع النظام المحدد لوظيفته، فأسلوب الدفع يتميز بالبطء نظراً لتعدد درجات التقاضي، كما يثار بعد تحقق الضرر، وهو ما يفضي إلى تضييع وقت ومال المتقاضي حتى وإن انتهى القضاء إلى شل مفعول القانون، لذلك ابتكر القضاء الأمريكي تقنيات بديلة تخفف من نواقص هذا الأسلوب.

ثانياً : أسلوب الأمر القضائي، والحكم التقريري

تمارس الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً عبر أسلوب الأمر القضائي ، وأسلوب الحكم التقريري .

١. أسلوب الأمر القضائي

أسلوب الأمر القضائي هو مسطرة تتيح الطعن في دستورية القوانين قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ويلجأ الفرد إلى المحكمة طالباً إصدار أمر قضائي عندما يكون مهدداً بأضرار غير قابلة للإصلاح أو التعويض من جراء قانون يدعي عدم دستوريته، والأمر القضائي يصدر في أعقاب تحقق المحكمة من عدم دستورية القوانين، وقد يأتي في صيغة أمر بالامتناع عن التنفيذ إذا كان القانون لم ينفذ بعد أو في صيغة أمر إلى الموظف المختص بتنفيذ

هذا القانون أمراً قضائياً بالإمتناع عن تنفيذه، ويجب على الموظف في هذه الحالة تنفيذ الأمر الصادر إليه، وإلا عد مرتكباً الجريمة خاصة تسمى احتقار المحكمة وتعرض نتيجة ذلك للمسؤولية الجنائية الحبس أو الغرامة)، أما إذا كان القانون قد نفذ فإن القاضي يمكن أن يصدر إلى الموظف المختص أمراً قضائياً بإتيان عمل معين لصالح الشخص الذي استصدر الأمر القضائي حينما يكون ذلك ممكناً، ومثال ذلك أن يأمر القاضي الموظف القاضي المختص بأن يرد إلى الممول ما يكون قد دفعه من ضريبة دون وجه حق.

ويمكن تمييز هذا الأسلوب عن الدفع الفرعي في كون الأول يتيح إثارة دستورية القانون قبل دخوله حيز النفاذ وبعده، وهذا الذي لا يحققه الأسلوب الثاني الذي يفترض كون القانون قد نفذ ونتجت عنه خصومة فعلية يطبق أو يراد أن يطبق فيها. وإذا كان تبعا لذلك يوفر حماية للمواطنين إلى الحد الذي أزعج السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن ثمة قيود وضعت للتقليل من ممارسة هذا الحق، منها أن لا يجوز استعماله لمنع تنفيذ العقوبات الجنائية، وثانيهما أنه لا يلتجأ إليه إلا حيث يتعذر تقديم الحماية عن طريق ما يمكن تسميته بمبادئ القانون العام".

ومن القضايا التي أثرت فيها دستورية القوانين، واستخدم أسلوب الأمر القضائي تجد قرارات العديد من المحاكم الأمريكية التي أصدرت أوامر قضائية تقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" القاضي بتعليق دخول مواطني ٧ دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذي وقع عليه في ٢٧ يناير ٢٠١٧ وأصدرت محاكم عدة قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب تذكر منها: محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة "سيائل" الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك . إلا أنه سنة ٢٠٢٥ أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات مهمة بشأن سياسات الهجرة التي تبناها الرئيس ترامب بعد عودته إلى المنصب أيدت المحكمة بعض جوانب سياسات الهجرة، بما في ذلك إنهاء الوضع المحمي المؤقت والترحيل الجماعي، لكنها فرضت قيوداً في الحالات التي تثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة .

٢. أسلوب الحكم التقريري

يتميز هذا الأسلوب في أن كل ما تفعله المحكمة هو تقرير للمراكز القانونية للخصوم في الدعوى دون أن يعقب هذا التقرير أمر تنفيذي. كما لا يشترط لاستصداره أن يشكو طالبه من وقوع ضرر معين وتحققه فعلاً أو أن يكون وشيك الوقوع وهو إجراء يوصف بأنه الأكمل والأكثر تحقيقاً للأثر من الدفع بعدم الدستورية، بل حتى من الأمر القضائي ما دام اللجوء إليه ممكناً في الحالات يختلف فيها طرفان في إحدى العلاقات بشأن كل من طائفتي الحقوق والالتزامات التبادلية بينهما، وبخاصة عندما يستند أحدهما أو الآخر في ذلك إلى التعارض القائم ما بين القانون المحدد لكل من تلك الحقوق والالتزامات وبين الدستور "

أما المحكمة العليا التي رفضت هذا الأسلوب في البداية بحجة أنها لا تختص إلا بالنظر في المنازعات في حين أن طلب إصدار حكم تقريبي لا ينطوي على أية منازعة، وقد عدلت عن موقفها السابق وأخذت بهذا الأسلوب في عام ١٩٣٤ من الكونجرس الأمريكي قانون حول بمقتضاه المحاكم الاتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرية في شأن دستورية القوانين". كما تدعم هذا الموقف بصدور القانون الإتحادي للأحكام التقريرية سنة ١٩٣٤ الذي قضت المحكمة العليا بدستوريته على الرغم من أنها ما زالت تشدد في ضرورة توافر خصوصية حقيقية .

الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث، يتضح أن الرقابة على دستورية القوانين تمثل إحدى الدعائم الأساسية لضمان سيادة الدستور وحماية مبدأ المشروعية، إذ تُعد الأداة الفعالة التي تكفل خضوع كافة سلطات الدولة لأحكام الدستور، وتمنع أي انحراف تشريعي قد يمس حقوق الأفراد وحررياتهم.

وقد أظهرت الدراسة تنوع النظم التي أخذت بها الدول في مجال الرقابة، ما بين الرقابة السياسية كما في فرنسا، والرقابة القضائية كما في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، حيث يعكس كل نظام فلسفة دستورية خاصة وظروفًا تاريخية وسياسية مميزة. ورغم هذا الاختلاف، إلا أن الهدف المشترك بينها جميعًا يظل تحقيق التوازن بين السلطات، وصون مبدأ سمو الدستور.

كما تبين أن التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين يعكس حاجة المجتمعات المستمرة إلى إيجاد آليات فعالة لضبط عمل السلطة التشريعية، خاصة في ظل تزايد التشريعات وتعقد العلاقات القانونية. ومن ثم، فإن تعزيز استقلال الهيئات المختصة بالرقابة وتفعيل دورها يعد ضرورة ملحة لضمان التطبيق السليم للدستور. وبناءً عليه، يمكن القول إن الرقابة على دستورية القوانين ليست مجرد وسيلة قانونية، بل هي ضمانة حقيقية لإقامة دولة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، وحماية الحقوق والحريات، بما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والقانوني داخل الدولة.